



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

PT. MAHAPURA JAYA, Perseroan Terbatas, yang beralamat di JL.Taman Apsari No. 11 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh SOEROSO MANGUN SOEBROTO selaku Direktur PT. MAHAPURA JAYA memberikan kuasa kepada MUSLIHIN MAPPIARE, S.H., AHADIN AL FAROBI AMINULLOH, S.H., M.H. dan SEPTIAN DWI NURCAHYO, S.H. Para Advokat dan Legal Consultant yang Berkedudukan Hukum di Kantor "MM LAW OFFICE, Advocates & Legal Consultants" beralamat di Swan Regency Blok H-1, Jl. Anyelir, Sidoarjo, email ahadinalfarobi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

PT. GRAHA MANDIRI PERSADA, yang beralamat di JL.Sidodadi Baru No. 9 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh BASOEKI GONDO HARDJO POETRO selaku direktur utama PT. GRAHA MANDIRI PERSADA memberikan Kuasa kepada Desy Rumuy Astuti, S.H., M.Kn., Hendrik Lie, S.H., M.Kn., Kevin Lumentut, S.H., M.Kn., Para Advokat / Pengacara yang berkantor pada MMP Law, beralamat di Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17, Kota Surabaya, email kevin.lumentut@mmp.law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti kedua belah pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Februari 2026 dalam register Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (SOEROSO MANGUN SOEBROTO selaku Direktur PT. MAHAPURA JAYA) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan No: Akta No. 175 Tanggal 25 Oktober 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar, S.H. Notaris di Surabaya;
2. Bahwa Penggugta adalah penjual dari objek yang disengketakan, sedangkan Tergugat adalah pembeli dari objek yang disengketakan dalam gugatan ini;
3. Bahwa Tergugat awalnya membeli 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah dengan luas 41.642 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya yang dibeli dari Penggugat. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Surat Pernyataan No. 88, Tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat membeli lagi tanah milik Penggugat yaitu SHGB No. 1345 dengan luas 135.848 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 653 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, dengan kronologi riwayat tanah sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tahun 1997 berupa sertifikat induk dengan luas 198.278 M2 yaitu penggabungan dari sertifikat : HGB No. 1100. HGB No. 1101, HGB No. 1102, HGB No. 1103, HGB No. 1104, HGB No. 1105, HGB No. 1097, HGB No. 1342, HGB No. 1343, HGB No.

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1344;

- b) Bahwa kemudian sertifikat tersebut dipecah lagi dan berubah mengecil menjadi luas 146.549 M2;
- c) **Bahwa kemudian dipecah lagi dan berubah menjadi seluas 135.848 M2 yang obyeknya telah tercantum dalam sertifikat HGB No. 1345 yang telah dibuat Akta Jual Beli sesuai dengan Pernyataan diatas;**
- d) Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang masih bermasalah dengan pihak-pihak disekitar yang telah mengganggu adalah tanah dengan sertifikat HGB No. 1101 dengan luas 6.320 M2;

Dengan demikian meskipun masih terjadi sengketa pada Sertipikat HGB No. 1101, namun Sertipikat HGB No. 1101 telah digabung dan menjadi Sertipikat HGB No. 1345 atas nama PT. Graha Mandiri Persada;

- 5. Bahwa selanjutnya Tergugat membeli lagi tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat HGB No. 1078 dengan luas 8.963 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 664 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, Bahwa pada awalnya tanah tersebut berupa sertifikat induk, dengan luas 173.776 M2 yaitu penggabungan dari beberapa sertifikat : HGB No. 1060, HGB No. 1061, HGB No. 1065, HGB No. 1066, HGB No. 1069, HGB No. 1070, HGB No.1.071, HGB No. 1072, HGB No. 1073, HGB No. 1.074, HGB No. 1075, HGB No. 1076;
- 6. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan pelunasan jual beli obyek tanah yang telah dibeli oleh Tergugat, khususnya tanah-tanah yang tercantum dalam :
 - a) SHGB No: 1073, seluas 2.105 M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 664/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya) ;
 - b) SHGB No: 1069, seluas 6.680 M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 664/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara



Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya);

- c) SHGB No: 1101, seluas 6.320 M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 653/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya) dan saat ini telah dilakukan penggabungan sehingga terbit SHGB No. 1345 atas nama PT. Graha Mandiri Persada;

7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat belum menyelesaikan pelunasan jual beli obyek tanah dikarenakan adanya Gugatan di PTUN dengan Nomor : 189/G/PTUN.SBY tertanggal 24 Februari 2016 Jo. PT. TUN Nomor : 133/B/PT.TUN.SBY tertanggal 18 Juli 2016 yang kesemuanya sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perdamaian No. 06 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo. Bahwa Akta Perdamaian tersebut dibuat antara Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu penyelesaian pelunasan sisa jual beli obyek tanah tersebut;
9. Bahwa adapun isi Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo adalah pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Penggugat harus menyelesaikan permasalahan eksekusi tanah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap yaitu SHBG No: 1069 seluas 6.800 M2 dan SHGB No: 1073 seluas 2.105 M2. Dan penyelesaian permasalahan tanah milik Penggugat yang bermasalah secara fisik namun untuk dokumen tanah tersebut tidak terjadi masalah dan masih terbayar sebagian oleh Tergugat yaitu SHGB No: 1101 seluas 6.320 M2;
 - 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk sisa total luas tanah yang akan diselesaikan adalah seluas 15.105 M2 dengan kewajiban pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp. 4.531.500.000 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



- 3) Bahwa Tergugat telah membayar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan pada saat selesai proses tanda tangan Akta tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek dari Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Veteran Surabaya Nomor: CK 060596, tertanggal 17 Februari 2016. Bahwa pembayaran tersebut diperuntukan untuk pengurusan Eksekusi tanah yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang bermasalah di lapangan;
- 4) Bahwa untuk pembayaran berikutnya adalah sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat-surat tanah maupun sertipikat telah diurus dan/atau dibalik nama ke Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat beserta Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;
- 5) Bahwa untuk sisa pembayaran Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan serah terima sertipikat-sertipikat dimaksud termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian, didasari Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat total sebesar Rp. 2.515.750.000 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari harga total jual beli obyek senilai Rp. 4.531.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat adalah penjual beritikad baik, maka untuk seluruh Sertifikat yang telah dilakukan jual beli dengan Tergugat diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 653/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses balik nama menjadi atas nama PT. Graha Mandiri



Persada;

- 12.** Bahwa dalam akta Akta Jual Beli No. 653/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya juga terdapat perjanjian yang menyebutkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran secara langsung dengan pemilik tanah yang bermasalah. Oleh karena itu Tergugat sebagai pembeli seharusnya melakukan kewajiban dan/atau bertanggung jawab terhadap segala biaya yang timbul akibat pengurusan jual beli tersebut biaya Akta Jual Beli, balik nama Sertipikat dan serta pajak yang timbul akibat pengurusan tersebut;
- 13.** Bahwa setelah dilaksanakan semua kewajiban oleh Penggugat, namun hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu sisa pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 14.** Bahwa pihak Tergugat mengakui adanya sisa pembayaran dan/atau kurang bayar pelunasan sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Surat dari Tergugat dengan Nomor : 200/GMP/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 dan hal tersebut sesuai dengan Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo pasal 3 ayat 3 yang berbunyi "*Bahwa untuk sisa pembayaran Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan serah terima sertipikat-sertipikat dimaksud termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat*";
- 15.** Bahwa Penggugat adalah penjual beritikad baik dari obyek yang diuraikan diatas, sehingga terjadinya perikatan diatas mewajibkan para pihak untuk patuh dan menjalankan terhadap apa yang diikatkan, sebagaimana syarat sah sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:
- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya;*

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat sebuah perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dalam hal ini Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo merupakan perjanjian yang dibuat diantara keduanya dan mengikatkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk dipenuhi satu sama lain;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah lalai untuk menyelesaikan sisa pembayaran jual beli obyek tersebut sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi yang telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat tidak memenuhi perikatan baik yang dibuat secara lisan dan atau tulisan dengan PENGUGAT dan TERGUGAT tetap melalaikan kewajiban hukumnya dengan tetap tidak membayar kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT maka secara hukum tindakan TERGUGAT merupakan WANPRESTASI. Lebih lanjut menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal 45):

- Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, dan
- Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;

19. Bahwa Tergugat beralasan menunda sisa pembayaran dikarenakan permasalahan pencatatan di kelurahan. Bahwa fakta yang ada BPN Surabaya I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka pendaftaran di kelurahan secara otomatis seharusnya sudah

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pendaftaran di BPN. Bahwa Tergugat juga enggan mengurus SKPT di BPN Surabaya I yang menunjukkan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai pembeli.

20. Bahwa dengan alasan tersebut diatas akhirnya Tergugat lalai akan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa jual beli obyek tersebut, dengan demikian dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian:

- Kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah sisa pembayaran jual beli obyek yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Kerugian immateriil dikarenakan Penggugat adalah badan hukum yang bergerak di dalam bidang usaha, seharusnya nilai sebesar 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut sudah dapat dinikmati oleh Penggugat untuk perputaran usaha Penggugat, namun akibat kesalahan Tergugat, usaha Penggugat menjadi terhambat dan Penggugat menderita kerugian setidaknya sebesar 2% perbulan terhitung sejak setelah selesai kewajiban Penggugat yakni di awal Maret 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan. Sehingga jumlah kerugian berupa bunga adalah $Rp. 40.315.000 \times 118 \text{ bulan} = Rp 4.757.170.000$ (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sudah semestinya dan selayaknya apabila Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas kerugian dan bunga dari Tergugat

Bahwa total kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah $Rp 2.015.750.000 + Rp 4.757.170.000 = Rp. 6.772.920.000$ (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa atas hal tersebut wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah untuk diklaim Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1243

Jo. Pasal 1246 KUHPerdara yang mewajibkan pihak yang wanprestasi mengganti biaya kerugian dan bunga;

21. Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah berkali-kali menagih janji yang diberikan oleh Tergugat namun Tergugat tidak dapat memenuhi atau tidak menepati janjinya sendirinya dimana Penggugat melihat indikasi kuat bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik berusaha merugikan kepentingan Penggugat dan perbuatan Tergugat jelas merupakan perbuatan Wanprestasi;

22. Bahwa oleh karena Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo;

23. Bahwa Tergugat awalnya membeli 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah dengan luas 41.642 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya yang dibeli dari Penggugat. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Surat Pernyataan No. 88, Tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, maka melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Menyatakan Sah dan Berharga Akta Surat Pernyataan No. 88, Tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya ;

24. Bahwa Tergugat membeli tanah milik Penggugat yaitu SHGB No. 1345 dengan luas 135.848 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 653/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, maka melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli No. 653 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa Tergugat membeli tanah milik Penggugat yaitu SHGB No. 1.078 dengan luas 8.963 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 664 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, Bahwa pada awalnya tanah tersebut berupa sertifikat induk, dengan luas 173.776 M2 yaitu penggabungan dari beberapa sertifikat : HGB No. 1060, HGB No. 1061, HGB No.1065, HGB No. 1066, HGB No. 1069, HGB No. 1070, HGB No. 1.071, HGB No. 1072, HGB No. 1073, HGB No. 1.074, HGB No. 1075, HGB No. 1076. maka melalui **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli No. 664 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya;**
26. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian No. 06 tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban yang ada didalam Akta tersebut, namun sebaliknya Tergugat belum melaksanakan kewajiban dan lalai untuk melakukan sisa pembayaran jual beli obyek tanah tersebut, maka **melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi;**
27. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo Tergugat telah lalai untuk melakukan sisa pembayaran jual beli obyek tanah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka **melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa pembayaran jual beli tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini dan cukup beralasan menurut hukum, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) milik Tergugat yaitu : berupa tanah dengan SHGB No 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya seluas 6.320 M2 yang terletak di Jl. Dukuh Kapasan I, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Surabaya dengan batas-batas :

- a. Utara : Tanah milik PT. Graha Mandiri Persada
- b. Timur : Tanah milik Bapak Rudi
- c. Selatan : Jalan Dukuh Kapasan I
- d. Barat : Tanah milik PT. Graha Mandiri Persada

29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, terbukti secara terang dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang yang menjadi prestasinya dan seharusnya dipenuhi tepat waktunya, keterlambatan dan pengingkaran kewajiban tersebut menempatkan Tergugat dalam keadaan ingkar janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Bahwa akibat wanprestasi tersebut, Penggugat telah menderita kerugian nyata maupun kehilangan keuntungan yang wajar diperhitungkan yang menurut hukum harus diganti oleh Tergugat. Bahwa ketentuan Pasal 1243 Jo. Pasal 1267 KUHPerdara dengan tegas menentukan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga yang timbul daripadanya, lebih lanjut Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1794 K/Pdt/2004 dan Putusan No. 2841 K/Pdt/2012 telah menegaskan bahwa debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang wajib menanggung konsekuensi ganti rugi termasuk bunga sesuai perjanjian ataupun sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat secara hukum wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat guna memulihkan keadaan Penggugat sebagaimana mestinya seandainya tidak terjadi wanprestasi;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Surat Pernyataan No. 88, Tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli No. 653 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli No. 664 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya;
6. Menyatakan Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa pembayaran jual beli tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp. 6.772.920.000** (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menetapkan atas Jaminan milik Tergugat berupa tanah dengan SHGB No 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya seluas 6.320 M2 yang terletak di Jl. Dukuh Kapasan I, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Surabaya;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap masing-masing Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. Anandyo Susetyo, S.H., M.H. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2026 bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN POKOK DAN OBJEK SENGKETA SECARA KONKRET

1. Bahwa secara yuridis, hubungan hukum antara seorang advokat (*ic.kuasa hukum*) dan klien adalah didasarkan pada prinsip perjanjian kuasa yang tunduk pada ketentuan Pasal 1792 *jo.* Pasal 1795 KUH Perdata, dimana **pemberian kuasa terhadap advokat (*ic.kuasa hukum*) harus dilakukan secara khusus dan hanya mengenai suatu kepentingan tertentu.** Dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, Penggugat dalam Surat Kuasa nya tertanggal 14 Januari 2026 secara eksplisit hanya memberikan kuasa untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus Penggugat

Untuk mewakili dalam arti seluas-luasnya dalam perkara:

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MEWAKILI PEMBERI KUASA SEBAGAI PENGGUGAT DALAM
PERKARA WANPRESTASI ANTARA PT. MAHAPURA JAYA
SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN PT. GRAHA MANDIRI
PERSADA SELAKU TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA**

2. Bahwa apabila mencermati gugatan *a quo*, Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan yang berlaku, oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
3. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya adalah surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), dimana pemberian surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut **HIR**). Selanjutnya berdasarkan praktik peradilan secara umum, terdapat kaidah yang secara konsisten dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa formalitas Surat Kuasa Khusus dalam hukum acara, yakni SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur syarat mengenai surat kuasa khusus antara lain:
 - a. Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret **pokok dan objek sengketa yang diperkarakan**.
4. Bahwa berdasarkan praktik peradilan, dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Peradilan Umum, pada bagian F halaman 53-54 menentukan **BAHWA SURAT KUASA KHUSUS HARUS MENCANTUMKAN SECARA JELAS BAHWA SURAT KUASA ITU HANYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU, DENGAN**

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



SUBYEK DAN OBYEK TERTENTU PULA. Hal ini kemudian juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, bahwa **syarat mutlak surat kuasa dikatakan sebagai surat kuasa khusus adalah surat kuasa tersebut harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak-pihak yang berperkara;**

5. Bahwa apabila Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Januari 2026 dicermati secara saksama, ternyata **Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak menguraikan secara ringkas dan konkret pokok serta objek sengketa yang diperkarakan,** terutama terkait dengan identitas tanah yang menjadi objek perkara wanprestasi (*ic.* nomor sertifikat, luas, letak, batas-batas), serta **rincian perikatan dan/atau akta yang didalilkan diingkari prestasinya oleh Tergugat.** Secara yuridis, kedua hal tersebut **sangat penting** untuk diuraikan agar tidak menimbulkan keragu-raguan mengenai pokok dan objek sengketa yang sebenarnya digugat oleh Penggugat dan dikuasakan kepada advokat Penggugat. Mengingat sangat mungkin antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam lebih dari satu perjanjian;
6. Bahwa secara hukum, ketidakjelasan pokok dan objek sengketa dalam Surat Kuasa Khusus akan berdampak fatal terhadap *legal standing* kuasa hukum yang ditunjuk dalam mewakili Penggugat di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil **menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;**
7. Bahwa berdasarkan uraian yang disertai dasar hukum yang relevan tersebut di atas, telah terbukti bahwasanya Surat Kuasa Khusus yang mendasari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat **tidak memenuhi syarat formil keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan untuk keperluan berperkara di pengadilan.** Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat secara hukum dan karenanya kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*,



sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON KARENA TIDAK ADA DIREKSI YANG SAH MEWAKILI PERSEROAN

8. Bahwa pada bagian identitas para pihak dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan **PT. MAHAPURA JAYA** diwakili oleh **Sdr. SOEROSO MANGUN SOEBROTO** selaku Direktur PT. MAHAPURA JAYA, **dengan dasar Akta Pendirian Perusahaan No. 175 tanggal 25 Oktober 1985** yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Kohar, S.H., Notaris di Surabaya;
9. Bahwa secara yuridis, kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut **UU Perseroan Terbatas**), yang menentukan:

Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

10. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) UU Perseroan Terbatas, jangka waktu pengangkatan anggota direksi wajib diatur dalam anggaran dasar perseroan dan **tidak boleh ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas**. Anggota direksi yang masa jabatannya telah berakhir **secara hukum tidak berwenang lagi untuk mewakili perseroan, kecuali dilakukan perpanjangan masa jabatan dan/atau pengangkatan kembali** yang dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Hal ini juga telah tercantum secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas:

"Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya TIDAK DENGAN SENDIRINYA MENERUSKAN



JABATANNYA SEMULA, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan **TIDAK BERHAK lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan**, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. "

11. Bahwa Akta Pendirian No. 175 tanggal 25 Oktober 1985 yang didalilkan Penggugat sebagai dasar kewenangan Sdr. SOEROSO MANGUN SOEBROTO untuk bertindak sebagai Direktur PT. MAHAPURA JAYA adalah **akta yang dibuat lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu**, dimana berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan praktik korporasi yang lazim, **masa jabatan direksi yang ditetapkan pada akta pendirian tersebut sudah jelas berakhir** dan tidak mungkin masih berlaku sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 02 Februari 2026;
12. Dalam gugatan *a quo* sampai dengan Jawaban Gugatan ini diajukan oleh Tergugat, Penggugat **TETAP TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KEBERADAAN AKTA ATAU ANGGARAN DASAR TERBARU YANG MENEGASKAN KEDUDUKAN SDR. SOEROSO MANGUN SOEBROTO SEBAGAI DIREKTUR YANG BERHAK MEWAKILI PERSEROAN** (ic. PT. Mahapura Jaya sebagai Penggugat) dalam mengajukan gugatan *a quo*. **Dengan demikian Penggugat TELAH GAGAL untuk membuktikan keabsahan kedudukan organ perseroan yang mewakilinya;**
13. Bahwa secara yuridis, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas merupakan bentuk **error in persona**, khususnya berupa **diskualifikasi in person** yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, yang menyatakan bahwa **gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang harus dinyatakan tidak dapat diterima;**



14. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan kedudukan Sdr. SOEROSO MANGUN SOEBROTO sebagai Direktur yang berwenang mewakili PT. MAHAPURA JAYA, maka Penggugat **tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo**, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN KONKRET MENGENAI OBJEK JUAL BELI YANG MENJADI POKOK PERKARA

15. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Penggugat. Keberadaan tanah dalam Gugatan Penggugat menjadi unsur esensial untuk menentukan dasar, besaran, hingga status dari pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat. **Namun, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tanah yang menurut Penggugat telah diselesaikan dan menimbulkan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran;**

16. Bahwa pada posita Gugatan Penggugat pada angka 3, angka 5, angka 6, angka 9, dan angka 28 (*vide*. Gugatan halaman 2 s/d. 9), Penggugat mendalilkan adanya jual beli atas berbagai bidang tanah dengan rincian yang **tidak konsisten, tidak runtut, dan saling bertentangan satu sama lain**, antara lain:

- a. Pada posita angka 3, didalilkan adanya jual beli atas 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah seluas **41.642 m²** berdasarkan Akta Surat Pernyataan No. 88 tanggal 16 Februari 2004. Pada posita ini Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas tanah yang diperjualbelikan dalam Akta Surat Pernyataan tersebut;
- b. Pada posita angka 4, didalilkan adanya jual beli atas tanah seluas **135.848 m²** yang tercantum dalam SHGB No. 1345 berdasarkan Akta Jual Beli No. 653 Tahun 2004;



- c. Pada posita angka 5, didalilkan adanya jual beli atas tanah seluas **8.963 m²** yang tercantum dalam SHGB No. 1078 berdasarkan Akta Jual Beli No. 664 Tahun 2004;
- d. Pada posita angka 9 poin 2, didalilkan adanya kesepakatan pelunasan atas sisa total luas tanah **15.105 m²** dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 4.531.500.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada posita angka 28, didalilkan permohonan sita jaminan atas SHGB No. 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya seluas **6.320 m²**, yang notabene adalah objek tanah yang menurut dalil Penggugat sendiri **masih bermasalah secara fisik dengan pihak-pihak di sekitar** (vide. posita angka 4 huruf d) tetapi atas tanah tersebut sudah dibalik nama menjadi milik PT. Graha Mandiri Persada;

17. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, **sama sekali tidak jelas dan tidak konkret bidang tanah mana yang sesungguhnya menjadi objek perselisihan dalam gugatan a quo**, apakah seluruh 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah seluas 41.642 m², ataukah hanya tanah-tanah yang tercantum dalam SHGB No. 1345 dan SHGB No. 1078, ataukah hanya tanah seluas 15.105 m² sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian No. 06 tanggal 17 Februari 2016, ataukah hanya SHGB No. 1101 seluas 6.320 m². Apabila *quad non* benar objek perkara *a quo* adalah seluruh tanah-tanah yang tertera dalam angka 16 Jawaban Tergugat dalam Eksepsi, Penggugat telah gagal untuk memberikan identitas yang lengkap terkait objek perkara *a quo*. Adapun ketidakjelasan identitas tanah yang menjadi objek perkara dapat Tergugat tunjukkan sebagai berikut:

- a. Identitas Objek Perkara Tanah SHGB No. 1101

Posita angka 4	Posita angka 28
....Dengan demikian meskipun masih terjadi sengketa pada Sertifikat HGB No.1101, namun Sertifikat HGB No.1101 telah digabung dan menjadi sertifikat HGB No. 1345 atas nama PT.	 berupa tanah SHGB No. 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya seluas 6.320m2 yang terletak di Jl. Dukuh Kapasan I,



Graha Mandiri Persada.

b. Identitas Objek Perkara Tanah SHGB No. 1069

Posita angka 6 huruf b	Posita angka 9 poin 1
Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan pelunasan jual beli obyek tanah yang telah dibeli oleh Tergugat, khususnya tanah-tanah yang tercantum dalam: a. ... b. SHGB No. 1069, seluas 6.680M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 664/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya)	Bahwa Penggugat harus menyelesaikan permasalahan eksekusi tanah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap yaitu SHGB NO: 1069 seluas 6.800M2

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak dapat memberikan identitas tanah yang tepat dan sesuai yang notabene menjadi dasar Penggugat dalam mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam uraian Jawaban Tergugat angka 17 huruf a, telah terlihat bahwa identitas tanah yaitu pemegang hak dari SHGB No. 1101 masih tidak jelas. **Penggugat mendalilkan bahwa SHGB No. 1101 bermasalah secara fisik saja tetapi atas tanah tersebut telah dibalik nama, namun pada posita angka 28 Gugatan Penggugat justru mendalilkan bahwa SHGB No. 1101 tersebut dimiliki oleh PT. Mahapura Jaya (ic. Penggugat).** Ketidakjelasan status dari pemegang hak atas tanah tersebut secara langsung berdampak pada terjadi atau tidak terjadinya ingkar janji (wanprestasi) dari sisi Tergugat **MENINGAT STATUS PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERSEBUT MERUPAKAN**

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



**SALAH SATU PERSYARATAN YANG PENTING UNTUK DIPENUHI
OLEH PENGGUGAT SEBELUM TERGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN
UNTUK MEMENUHI PRESTASI BERUPA PEMBAYARAN;**

19. Bahwa selain ketidakjelasan pemegang hak atas tanah atas SHGB No. 1101, Penggugat **juga tidak dapat menjelaskan secara jelas dan pasti identitas tanah SHGB No. 1069 utamanya luas dari tanah tersebut.** Pada posita angka 6 huruf b dijelaskan Penggugat bahwa luas tanah SHGB No. 1069 adalah seluas **6.680 m²**. Sedangkan dalam Posita angka 9 poin 1, luas tanah SHGB No. 1069 berubah menjadi seluas **6.800 m²**. Perbedaan besaran luas tanah yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan penulisan (*clerical error*) melainkan kesalahan material yang berkaitan dengan keterangan objek perkara yang sedang disengketakan. Kesalahan penulisan luas tanah menjadikan objek gugatan menjadi tidak jelas karena tidak dapat diketahui identitas tanah yang sebenarnya menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo*;
20. Bahwa Pasal 8 Rv yang mensyaratkan adanya pokok gugatan yang jelas dan tertentu. Apabila gugatan tidak menguraikan secara jelas dan konkret mengenai objek sengketa, **maka gugatan tersebut akan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.** Hal ini sejalan dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan:
- "Salah satu syarat formil sebuah gugatan adalah adanya kejelasan objek sengketa. Apabila objek sengketa **tidak jelas, kabur, atau tidak pasti**, baik mengenai identitas, **luas**, batas, maupun letaknya, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil dan **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**."*
21. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Putusan No. 1149 K/Sip/1975** tanggal 17 April 1979, secara tegas Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa:

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung **Putusan No. 81 K/Sip/1971** tanggal 9 Juli 1973, ditegaskan kembali pula bahwa gugatan harus menyebutkan dengan jelas batas-batas dan luas objek sengketa, jika tidak, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa dengan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan uraian objek perkara dalam gugatan *a quo*, terutama mengenai bidang tanah mana yang sesungguhnya masih dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat, serta luas, letak, dan batas-batas tanah yang dimaksud, maka secara yuridis gugatan Penggugat menjadi **kabur** (*obscuur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat jelaskan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dijelaskan dan diuraikan dalam Pokok Perkara ini, dan secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai dalil-dalil dalam Pokok Perkara;

24. Bahwa Tergugat dengan tegas **MENOLAK SELURUH DALIL PENGGUGAT** dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

TENTANG TANAH SHGB NO. 1101 SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH BERMASALAH SECARA FISIK DAN BELUM DISELESAIKAN OLEH PENGGUGAT

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 13, angka 19, angka 20, dan angka 21 (*vide*. gugatan halaman 5 s/d. 7) yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Akta Perdamaian No. 06 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo (untuk selanjutnya disebut **Akta Perdamaian**)



sehingga Tergugat berkewajiban untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp. 2.015.750.000;

26. Bahwa apabila dicermati bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam beberapa perikatan yaitu:

- a. Akta Jual Beli No. 653, tanggal 16 Februari 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Obyek dari perikatan ini adalah SHGB No. 1345 seluas 135.848 m²;
- b. Akta Jual Beli No. 664, tanggal 16 Februari 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Obyek dari perikatan ini adalah SHGB No. 1087 seluas 8.963 m²; dan
- c. Akta Perdamaian No. 06 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo

Berlatar belakang pada adanya permasalahan-permasalahan secara penguasaan fisik tanah pada SHGB No. 1069 dan SHGB No 1073 yang masih terhambat karena masih dalam proses menunggu eksekusi putusan. Sedangkan SHGB No. 1101 masih ada permasalahan secara fisik dengan pihak-pihak di sekitar (*vide* angka 4 dan angka 12 posita Gugatan). Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan tersebut, Para Pihak (*ic.* Penggugat sebagai Penjual atau Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pembeli atau Pihak Pertama) sepakat untuk mengatur ketentuan tertentu yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 06 tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Yang mana pada pokoknya dalam Pasal 3 mengatur hal sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 500.000.000,- dibayar pada saat akta perdamaian ditandatangani dengan menggunakan 1 lembar cek BCA no. CK 060596 tanggal 17-02-2016 (tujuh belas Februari dua ribu enam belas), yang akan dipakai Pihak Kedua (*ic.* Penggugat) untuk biaya eksekusi tanah diatas, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih bermasalah secara fisik di lapangan;
- b. Sebesar Rp. 2.015.750.000,- dibayar paling lambat 7 hari setelah surat-surat tanah, baik yang masih berupa petok dan/atau catatan Buku Desa maupun yang sudah bersertipikat telah diurus dan/atau

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama (*ic. Tergugat*) dan diserahkan oleh Pihak Kedua (*ic. Penggugat*) kepada Pihak Pertama (*ic. Tergugat*) berikut penetapan eksekusi dan berikut berita acara eksekusinya;

- c. Sisanya sebesar Rp. 2.015.750.000,- dibayar lunas oleh Pihak Pertama (*ic. Tergugat*) paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya serah terima atas sertifikat-sertipikat yang dimaksud, termasuk bukti catatan Buku Desa yang telah dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama (*ic. Tergugat*) dan telah dilakukan seluruh ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dari Pihak Kedua (*ic. Penggugat*) ke Pihak Pertama (*ic. Tergugat*);

27. Bahwa apabila dicermati secara saksama, **Pasal 3 ayat (1) Akta Perdamaian** mengatur secara jelas bahwa terdapat beberapa kewajiban/prestasi yang juga wajib untuk dipenuhi Penggugat sebelum dapat menuntut haknya, yaitu:

- menyelesaikan eksekusi tanah dan permasalahan fisik terhadap tanah-tanah;
- pengurusan pengalihan / balik nama atas tanah, baik yang masih berupa petok maupun sertifikat menjadi atas nama PT. Graha Mandiri Persada (*ic. Tergugat*);
- Penyerahan penetapan eksekusi dan berita acara eksekusi tanah-tanah bermasalah; **dan**
- serah terima sertifikat, termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama atas nama PT. Graha Mandiri Persada (*ic. Tergugat*);

yang berdasarkan Pasal 4 Akta Perdamaian seharusnya diselesaikan Penggugat pada akhir mulai Mei 2016. Pada Akta Perdamaian tersebut salah satu kewajiban utama Penggugat adalah untuk **menyelesaikan eksekusi tanah** yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap (yaitu SHGB No. 1069 seluas 6.800 m² dan SHGB No. 1073 seluas 2.105 m²), serta **menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat yang bermasalah secara fisik**, yaitu SHGB No. 1101 seluas 6.320 m²;



28. Bahwa secara yuridis, kewajiban penjual untuk menyerahkan objek jual beli tanah sejatinya tidak hanya terbatas pada penyerahan secara yuridis administratif (*juridische levering*) saja, namun juga harus mencakup penyerahan secara fisik (*feitelijke levering*). Adapun untuk benda tidak bergerak seperti tanah, penyerahan yuridis (*juridische levering*) dilakukan melalui pembuatan akta dan pendaftaran di Kantor Pertanahan, sedangkan penyerahan fisik (*feitelijke levering*) dilakukan melalui penyerahan penguasaan secara nyata atas tanah tersebut kepada pembeli, sehingga pembeli dapat menguasai dan menggunakannya secara aman dan tenteram. Oleh karena itu suatu jual beli tanah baru dapat dikatakan sempurna apabila kedua bentuk penyerahan tersebut telah dilaksanakan oleh penjual;
29. Bahwa perlu dipahami bahwasanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negatif yang bertendensi positif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997), yang menentukan bahwa sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun BUKAN sebagai alat pembuktian yang mutlak. Konsekuensi yuridis dari penganutan stelsel negatif tersebut adalah keberadaan sertifikat hak atas tanah TIDAK SERTA-MERTA menjamin bahwa pemegang sertifikat adalah pemilik sebenarnya yang berhak secara sempurna atas bidang tanah tersebut, dan tidak pula menjamin bahwa tanah tersebut bebas dari gangguan, gugatan, ataupun penguasaan pihak lain. Oleh karena itu suatu jual beli tanah baru dapat dikatakan sempurna apabila kedua bentuk penyerahan tersebut (*juridische levering dan feitelijke levering*) telah dilaksanakan oleh penjual secara sempurna kepada pembeli;
30. Bahwa konstruksi hukum tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 1474 jo. Pasal 1491 KUH Perdata**, yang menentukan dua kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (*vrijwaring*).



Adapun kewajiban penanggungan tersebut menjamin dua hal, yaitu **penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram**, dan terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atas barang tersebut. Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwasanya penjual berkewajiban memastikan pembeli dapat menguasai objek jual beli secara aman dan tanpa gangguan dari pihak mana pun. Adapun pengecualian ketentuan ini dapat disimpangi oleh Para Pihak apabila Para Pihak sepakat bahwa objek jual beli tersebut diserahkan dalam keadaan “*as is*” atau apa adanya. Yang mana klausul ini pada umumnya membebaskan Penjual dalam menjamin adanya cacat tersembunyi atas barang yang menjadi objek jual beli. **NAMUN DALAM SELURUH PERIKATAN YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TIDAK DITEMUKAN ADANYA KLAUSUL YANG MEMBEBAKAN PENGGUGAT DALAM MENGEMBAN KEWAJIBAN UNTUK MENJAMIN OBJEK JUAL BELI TERSEBUT AMAN DAN TANPA GANGGUAN DARI PIHAK MANAPUN. OLEH KARENA ITU APABILA MENGACU PADA PERIKATAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TELAH DICANTUMKAN DENGAN JELAS BAHWASANYA PENGGUGAT WAJIB UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAAN OBYEK JUAL BELI BEBAS DARI HAMBATAN APAPUN;**

31. Bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat hukum dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya kepada pembeli dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang yang dijualnya tersebut. Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut di atas, sangat jelas bahwasanya **keberadaan sertifikat hak atas tanah saja TIDAK SERTA-MERTA menjustifikasi suatu bidang tanah telah diserahkan secara sempurna oleh penjual kepada pembeli**. Sertipikat hanyalah bukti formil mengenai penyerahan yuridis (*juridische levering*), namun **tidak secara serta-merta menjamin telah terjadinya penyerahan fisik (*feitelijke levering*) atas bidang tanah tersebut**. Tanpa terjadinya penyerahan fisik, kewajiban penjual untuk menjamin penguasaan



secara aman dan tenteram (*vrijwaring*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1491 KUH Perdata belum terpenuhi;

32. Bahwa fakta hukum yang sebenar-benarnya, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat, **tanah SHGB No. 1101 seluas 6.320 M2 yang terletak di Jl. Dukuh Kapasan I, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sampai dengan saat ini masih bermasalah secara fisik** dan masih dikuasai/ditempati oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berhak. Hal ini bahkan diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita angka 4 huruf d gugatan *a quo* yang menyatakan:

"Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang masih bermasalah dengan pihak-pihak disekitar yang telah mengganggu adalah tanah dengan sertipikat HGB No. 1101 dengan luas 6.320 M2;"

33. Bahwa selanjutnya pengakuan Penggugat atas bermasalahnya tanah SHGB No. 1101 secara fisik juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Akta Perdamaian, yang menyatakan bahwa SHGB No. 1101 seluas 6.320 M2 adalah **"tanah milik Penggugat yang bermasalah secara fisik namun untuk dokumen tanah tersebut tidak terjadi masalah"**. Dengan demikian Penggugat sendiri **telah mengakui dan menyadari adanya kewajiban kontraktual yang melekat pada dirinya untuk menyelesaikan permasalahan fisik atas tanah SHGB No. 1101**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewajiban Penggugat sebagai penjual untuk menyerahkan objek jual beli dalam keadaan bebas masalah kepada Tergugat sebagai pembeli, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1474 KUH Perdata** yang menentukan kewajiban penjual yaitu **menyerahkan barangnya** dan **menanggungnya**, serta **Pasal 1491 KUH Perdata**;

34. Bahwa pengakuan yang dibuat oleh Penggugat mengenai status SHGB No. 1101 yang masih bermasalah secara fisik tersebut merupakan pembuktian yang kuat dan sempurna (*volledig bewijs*) yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak terhadap pihak yang mengaku, sebagaimana ditemukan dalam ketentuan-ketentuan HIR dan KUHPerdata sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pasal 174 HIR

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus.

Pasal 1925 KUPerdata

Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, **merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya**, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, dokumen yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan elektronik, termasuk Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, serta alat bukti tertulis yang diunggah melalui sistem *e-court*, secara hukum dianggap telah disampaikan di hadapan Majelis Hakim dan menjadi bagian integral dalam proses persidangan. Oleh karena itu, pengakuan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan kondisi penguasaan faktual atas SHGB No. 1101 sejatinya telah dengan tegas menunjukkan adanya prestasi yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum menuntut pelaksanaan pembayaran dari Tergugat;

35. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat sebagai penjual berkewajiban **menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram** kepada Tergugat sebagai pembeli. Faktanya, sampai dengan saat ini Penggugat **BELUM** memenuhi kewajibannya tersebut, yang dibuktikan dengan masih bermasalahnya tanah SHGB No. 1101 secara fisik, yang mana bertentangan dengan dalil angka 13 dan 26 Posita Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya sedangkan justru Tergugat yang belum melakukan kewajibannya;
36. Bahwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan *a quo* sebab masih ditemukan prestasi dari



Penggugat yang belum dilaksanakan dan oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk meminta pelaksanaan kewajiban pembayaran dari Tergugat;

TENTANG SERTIPIKAT-SERTIPIKAT TANAH OBJEK JUAL BELI YANG SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM DISERAHKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 11 (vide. gugatan halaman 5) yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Penggugat telah menyerahkan seluruh sertipikat objek jual beli kepada Tergugat;
38. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Akta Perdamaian**, Penggugat memiliki kewajiban kontraktual yang sangat jelas untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi atas tanah SHGB No. 1069 seluas 6.800 M2 (*quad non*) dan SHGB No. 1073 seluas 2.105 M2 yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap. Adapun penyelesaian eksekusi tersebut **merupakan syarat mutlak bagi Penggugat untuk dapat menyerahkan sertipikat-sertipikat tersebut kepada Tergugat;**
39. Bahwa fakta hukum yang sebenar-benarnya, **Penggugat sampai dengan saat ini BELUM menyerahkan sertipikat-sertipikat objek jual beli, khususnya SHGB No. 1078** (yang merupakan penggabungan/turunan dari sertipikat induk, termasuk SHGB No. 1069 dan SHGB No. 1073), kepada Tergugat. Hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri pada posita gugatan angka 11 yang menyatakan seolah-olah "seluruh Sertifikat yang telah dilakukan jual beli dengan Tergugat diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat". Adapun dengan adanya Akta Perdamaian antara Para Pihak sejatinya menunjukkan dan mengakui bahwasannya jsutru penyerahan tanah- tanah objek perkara belum dilakukan secara sempurna, baik **penyerahan fisik (*feitelijke levering*) maupun penyerahan sertipikat hak atas tanah TIDAK TERPENUHI** dan justru hal tersebut menjadi latar belakang adanya Akta Perdamaian, karena jika Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sejatinya sangatlah tidak mungkin lahir Para Pihak membuat Perjanjian Perdamaian di kemudian hari yang mengatur adanya kewajiban-kewajiban Penggugat dalam penyerahan



sertipikat dan penyelesaian permasalahan fisik tanah sebagai pelaksanaan dari Akta Jual Beli yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya;

40. Bahwa selain itu, **Pasal 3 ayat (3) Akta Perdamaian** mengatur secara jelas bahwa pembayaran berikutnya sebesar Rp. 2.015.750.000,- (Dua Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) baru akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat-surat tanah maupun sertipikat telah diurus dan/atau dibalik nama ke Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat beserta Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;

41. Bahwa demikian pula **Pasal 3 ayat (5) Akta Perdamaian** mengatur bahwa sisa pembayaran sebesar Rp. 2.015.750.000,- akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan serah terima sertipikat-sertipikat dimaksud termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;

42. Bahwa dengan demikian, dapat ditarik konstruksi hukum bahwasanya kewajiban pembayaran sisa harga jual beli oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo* adalah **KEWAJIBAN BERSYARAT** yang baru lahir dan/atau jatuh tempo apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Akta Perdamaian telah dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat, yaitu:

- a. Telah selesainya proses eksekusi atas tanah SHGB No. 1069 dan SHGB No. 1073 yang dibuktikan dengan Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;
- b. Telah diserahkannya seluruh surat-surat tanah dan/atau sertipikat tanah yang telah dibalik nama ke Tergugat oleh Penggugat kepada Tergugat;
- c. Telah diserahkannya bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;
- d. Telah selesainya permasalahan fisik atas tanah SHGB No. 1101 sehingga fisik tanah dapat dikuasai oleh Tergugat tanpa gangguan dari pihak lain;



43. Bahwa sampai dengan Jawaban Tergugat ini disampaikan, Penggugat belum memenuhi kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam angka 42 huruf a sampai dengan d yang notabene menjadi **prasyarat pelaksanaan pembayaran dari sisi Tergugat**. Selama syarat-syarat di atas **BELUM** terpenuhi seluruhnya oleh Penggugat, maka secara hukum kewajiban pembayaran sisa harga jual beli oleh Tergugat **BELUM JATUH TEMPO** dan karenanya Tergugat **TIDAK DAPAT DIKATAKAN MELAKUKAN WANPRESTASI** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

TENTANG PIHAK YANG BELUM MEMENUHI PRESTASINYA TIDAK DAPAT MENUNTUT PEMENUHAN PRESTASI DARI PIHAK LAWAN (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

44. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 13 s/d angka 26 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena belum melaksanakan kewajiban pembayaran sisa pelunasan;

45. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian sebelumnya, sampai dengan saat ini **Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajibannya** sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian, yaitu:

- Penggugat **BELUM** menyelesaikan permasalahan fisik atas tanah SHGB No. 1101 seluas 6.320 m²;
- Penggugat **BELUM** menyerahkan seluruh sertifikat-sertipikat objek jual beli (khususnya SHGB No. 1078) kepada Tergugat;
- Penggugat **BELUM** menyerahkan bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;
- Penggugat **BELUM** dapat membuktikan bahwa proses eksekusi telah diselesaikan sepenuhnya, yang dibuktikan dengan Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;

46. Bahwa secara yuridis, dalam suatu perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*), apabila salah satu pihak belum memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut **TIDAK DAPAT MENUNTUT PEMENUHAN PRESTASI** dari pihak lawan. Hal ini sesuai dengan asas ***exceptio non adimpleti contractus***, yang merupakan **hak bagi salah satu pihak untuk**



MENOLAK memenuhi prestasinya apabila pihak lain belum melakukan prestasi yang disepakati. Asas ini notabene mengikat para pihak dalam perjanjian timbal balik, bahwa pelaksanaan kewajiban satu pihak merupakan syarat pelaksanaan kewajiban pihak lainnya, yang mana sangat relevan diterapkan dalam perkara *a quo*. Adapun asas *exceptio non adimpleti contractus* tersebut tercermin dalam ketentuan **Pasal 1478 KUH Perdata** yang menentukan:

Pasal 1478 KUH Perdata:

"Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual itu tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."

Secara mutatis mutandis, ketentuan Pasal 1478 KUH Perdata tersebut juga berlaku sebaliknya, yaitu **pembeli tidak diwajibkan membayar harganya selama penjual belum menyerahkan barang yang dijualnya secara sempurna.** Konstruksi hukum ini sejalan dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, halaman 48-49, yang menyatakan:

*"Dalam suatu perjanjian timbal balik, **apabila satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak lainnya berhak menolak untuk memenuhi prestasinya.** Tangkisan ini disebut **exceptio non adimpleti contractus**, yang berarti tangkisan terhadap tuntutan pemenuhan kontrak dengan alasan bahwa pihak yang menuntut sendiri belum memenuhi prestasinya."*

Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban pembeli untuk membayar harga **berbanding lurus** dengan kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya secara sempurna, oleh karena itu selama penjual belum menyerahkan barangnya, maka pembeli berhak menahan/menunda pembayaran;

47. Bahwa selanjutnya konstruksi hukum mengenai *exceptio non adimpleti contractus* telah pula diakomodir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap yaitu **Putusan**



Mahkamah Agung RI No. 2501 K/Pdt/2025, yang dalam amarnya pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pihak yang sendiri tidak memenuhi prestasinya tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lawan;

48. Bahwa dengan demikian, dengan terbukti Penggugat sendiri **BELUM MEMENUHI** prestasinya sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian, maka secara hukum Penggugat **TIDAK DAPAT MENUNTUT** pemenuhan prestasi dari Tergugat berupa pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp. 2.015.750.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tuntutan Penggugat tersebut justru **BERTENTANGAN DENGAN ASAS HUKUM EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS** yang berlaku universal dalam hukum perjanjian dan mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat karena Penggugat sendiri tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

TENTANG PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERIKTIKAD BAIK KARENA MENUNTUT PEMENUHAN PRESTASI DARI TERGUGAT PADAHAL PENGGUGAT SENDIRI BELUM MEMENUHI PRESTASINYA

49. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 11 dan angka 15 (*vide*. gugatan halaman 5 dan halaman 6) yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Penggugat adalah penjual yang beriktikad baik;

50. Bahwa secara yuridis, **asas iktikad baik** (*good faith*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata** yang berbunyi:

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata:

"Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

51. Bahwa pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik tidak hanya dimaknai sebagai sikap subyektif para pihak (kejujuran, ketulusan), melainkan juga harus dimaknai secara obyektif, yaitu **kepatutan, kelayakan, dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak**. Hal ini sebagaimana pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, halaman 41, yang menyatakan:

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



*"Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pihak yang menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lawan, **padahal dirinya sendiri belum memenuhi prestasinya, TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PIHAK YANG BERIKTIKAD BAIK.**"*

52. Bahwa dalam posita Gugatan, Penggugat sejatinya telah memahami prinsip-prinsip dasar perikatan dan wanprestasi yang ditunjukkan dalam angka 18 posita, yang mana Penggugat sendiri menyebutkan bahwasannya suatu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika :

- tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, dan
- melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati

Ironisnya dalam gugatan *a quo* prinsip umum tersebut keliru dimaknai dan diterapkan, yang mana Penggugat secara tidak sadar melupakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya sendiri dan melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkannya sendiri;

53. Bahwa dalam perkara *a quo*, bertalian dengan bentuk-bentuk wanprestasi yang ada dalam hukum perdata secara umum, fakta hukum yang sebenarnya menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dan terlambat memenuhi prestasinya. Dalam kaitannya dengan iktikad baik dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, **Penggugat justru bersikap tidak adil** dengan menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat berupa pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp. 2.015.750.000,-, **padahal Penggugat sendiri sampai dengan saat ini belum memenuhi prestasi-prestasinya**, yaitu:

- a. Penggugat **BELUM** menyelesaikan permasalahan fisik atas tanah SHGB No. 1101 seluas 6.320 m²;
- b. Penggugat **BELUM** menyerahkan sertifikat-sertifikat objek jual beli (khususnya SHGB No. 1078) kepada Tergugat;



- c. Penggugat **BELUM** menyerahkan bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;
- d. Penggugat **BELUM** menyelesaikan proses eksekusi yang dibuktikan dengan Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;

54. Bahwa mengacu pada perikatan yang lahir karena adanya kesepakatan para pihak sendiri berdasarkan Akta Perdamaian, dalam Pasal 7 Akta Perdamaian telah mengatur konsekuensi apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang Tergugat kutip sebagai berikut:

Pasal 7

*Begitupun apabila setelah akta ini ditanda-tangani ternyata pihak kedua **tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya terhitung dalam jangka waktu** yang tertuang dalam pasal 4 diatas, maka permasalahan kedua pihak juga **dinyatakan selesai** dan pihak kedua juga **TIDAK BERHAK** untuk mengganggu atau menggugat pihak kesatu dengan cara apapun, baik sekarang maupun dikemudian hari.*

Adapun klausula tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat telah secara sukarela melepaskan haknya untuk menuntut secara hukum atau melakukan segala bentuk gangguan atau tuntutan apapun terhadap Tergugat apabila dirinya sendiri lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati para pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Hal mana apabila dikaitkan dengan serangkaian perbuatan Penggugat dalam perkara *a quo*, secara nyata bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam perikatan para pihak itu sendiri dan justru tidak menampakkan adanya iktikad baik Penggugat dalam pelaksanaan kewajiban kontraktualnya;

55. Bahwa sikap Penggugat yang demikian justru menunjukkan iktikad tidak baik (*te goeder trouw*), karena Penggugat berusaha memperoleh keuntungan sepihak (*eenzijdig voordeel*) dengan menuntut sisa pembayaran **TANPA terlebih dahulu memenuhi prestasinya sendiri** (*ic. Prestasi/kewajiban kontraktual Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian*



sebagaimana dimaksud Tergugat pada angka 53 Jawaban), sehingga **dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai "penjual beriktikad baik" haruslah ditolak dan dikesampingkan**;

56. Bahwa Tergugat sebagai pembeli tanah dari Penggugat justru telah menunjukkan iktikad baik yang luar biasa, dimana Tergugat telah membayar sebagian besar harga jual beli sesuai kesepakatan, dan hanya menahan/menunda sisa pembayaran terakhir karena Penggugat sendiri yang belum memenuhi prestasinya (*vide*. Jawaban Tergugat angka 52). Sikap Tergugat ini justru sejalan dengan ketentuan Pasal 1478 KUH Perdata, asas *exceptio non adimpleti contractus*, serta asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Adapun Penggugat selaku penjual yang **belum** menyelesaikan seluruh kewajiban secara hukum dalam penyerahan objek maupun kewajiban kontraktual berdasarkan Akta Perdamaian, tentunya tidak dapat dipandang sebagai penjual beriktikad baik sebagaimana didalilkannya. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan penjual beriktikad baik dan menolak gugatan *a quo*.

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL OLEH PENGGUGAT YANG TIDAK BERDASAR HUKUM DAN MENGADA-ADA

57. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 20 (*vide*. gugatan halaman 7) yang menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.015.750.000,- dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 4.757.170.000,-, dengan total tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 6.772.920.000;
58. Bahwa **Pertama**, tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.015.750.000,- yang didalilkan Penggugat sebagai "sisa pembayaran jual beli" merupakan tuntutan yang **TIDAK LOGIS**, karena Penggugat sendiri telah menuntut pemenuhan prestasi pembayaran sisa harga jual beli pada petitum angka 7 sebesar nilai yang sama. Dengan demikian Penggugat secara tidak adil menuntut **dua kali** untuk satu kewajiban yang sama (*vide* petitum angka 7

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



dan angka 8 gugatan), yang jelas-jelas bertentangan dengan asas keadilan dan tidak dibenarkan dalam hukum. Yang mana Tergugat kutip sebagai berikut:

Petitum Penggugat

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar **sisas pembayaran jual beli tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.**

2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 6.772.920.000** (enam milyar tujuh ratus

tujuh puluh dua sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

59. Bahwa **Kedua**, menanggapi dalil permintaan ganti rugi atas kerugian immateriil dari Penggugat sejatinya tidak beralasan secara hukum. Secara yuridis, tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta, menyebabkan gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk membandingkan gugatan *a quo* dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan Gugatan Penggugat Ditolak karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan tidak dirincikan, sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1186 K / SIP / 1973 menyatakan bahwa **tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak**;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3138K/Pdt/1994 menyatakan bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan **tidak dapat dikabulkan**, jika dalam gugatan tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut dinyatakan tidak



dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Konsekuensi logisnya, Penggugat **wajib untuk membuktikan secara konkret dan terperinci mengenai permintaan ganti ruginya**. Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila klaim ganti rugi hanya didasarkan pada spekulasi semata;

60. Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 4.757.170.000,- yang dihitung dari bunga 2% per bulan selama 118 bulan sangatlah **tidak sesuai dengan perikatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat**, karena:

- a. Tidak ada satupun klausul dalam Akta Perdamaian yang mengatur mengenai bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan;
- b. Secara *de facto*, sejak semula tidak pernah ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat karena **Penggugat sendiri belum memenuhi prestasinya** yang menjadi syarat dalam Tergugat melakukan prestasi pembayaran sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Akta Perdamaian justru melekatkan Penggugat dengan kewajiban menyelesaikan prestasi-prestasinya sampai dengan akhir bulan Mei 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Perdamaian, sehingga tidak adil apabila Tergugat dibebani konsekuensi keterlambatan yang sejatinya tidak pernah ada dan justru bersumber dari kelalaian Penggugat sendiri;

61. Bahwa *quad non* benar Penggugat berhak menuntut ganti rugi dan bunga, Pasal 1250 KUHPdata telah mengatur secara tegas mengenai dasar perhitungan bunga, yang mana penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan. Oleh karena itu dasar perhitungan bunga yang berlaku secara retroaktif dari sejak awal Maret 2016 adalah mengada-ada dan tidak mungkin karena sejatinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 133/B/PT.TUN.SBY yang didalilkan Penggugat sebagai bentuk pelaksanaan iktikad baik penjual sendiri baru diputus tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana **diakui sendiri oleh Penggugat** dalam angka 7 posita gugatannya. Oleh karena itu dalil bahwa perhitungan bunga berlaku sejak awal Maret 2016 sejatinya tidak benar dan



bertentangan dengan hukum, sebab perhitungan bunga yang didalilkan oleh Penggugat sejatinya tidak dapat hanya berdasarkan perhitungan sepihak dari Penggugat;

62. Bahwa Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 yang telah menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi immateriil harus disertai dengan rincian dan bukti-bukti yang konkret. Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila Penggugat menuntut ganti rugi berdasarkan perkiraan spekulatif maupun perhitungan yang dibuat secara sepihak semata. Di samping itu, KUH Perdata telah mengatur bahwasannya apabila tidak terdapat kesepakatan atau pengaturan mengenai bunga dalam perikatan para pihak, walaupun Penggugat memperhitungkan bunga, maka bunga tersebut **TIDAK BOLEH** ditentukan secara semena-mena dengan melampaui besaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun hal tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah RI No. 1076 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa meskipun diperjanjikan pun, pengenaan bunga dalam suatu perikatan tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena melainkan wajib disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah;

63. Bahwa dengan demikian, seluruh tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena tidak berdasar hukum, mengada-ada, dan justru bertentangan dengan asas keadilan;

TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG TIDAK BERALASAN HUKUM

64. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 28 (vide. gugatan halaman 9) yang memohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah SHGB No. 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya seluas 6.320 m² (*quod non*);

65. Bahwa permohonan sita jaminan tersebut **MENGANDUNG KESALAHAN FUNDAMENTAL**, karena tanah SHGB No. 1101 yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah tanah milik Penggugat sendiri (PT.



Mahapura Jaya), BUKAN milik Tergugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa sita jaminan dapat diletakkan atas **barang milik Tergugat**, bukan barang milik Penggugat sendiri. Selain itu, apabila *quad non* benar dalil Penggugat bahwasannya SHGB No. 1101 telah dilakukan penggabungan dengan beberapa sertipikat lain dan telah menjadi dibaliknama kepada Tergugat, maka sejatinya SHGB No. 1101 telah hapus haknya dan objek tersebut sudah tidak ada lagi secara yuridis sehingga membawa konsekuensi petitum angka 9 Penggugat menjadi gugur;

66. Bahwa di samping itu, terdapat ketidakcermatan yang ditunjukkan dengan ketidakkonsistenan Penggugat dalam memandang alas hak berupa SHGB No. 1101 dalam perkara *a quo*, yang mana di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwasannya SHGB No. 1101 telah dilakukan penggabungan dan telah dibaliknama menjadi nama Tergugat (*vide.* angka 4 dan 6 gugatan), namun di sisi lainnya Penggugat dalam petitum meminta sita jaminan tanah dengan SHGB No. 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya (*ic.* Penggugat sendiri). Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan dan keaburan dalam kedudukan SHGB No. 1101 sebagai objek perkara sehingga antara posita dan petitum sejatinya bertentangan dan bersifat kabur (*obscuur*);

67. Bahwa dengan demikian, permohonan sita jaminan Penggugat haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan justru menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo*;

PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk sudilah kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik, masing-masing Replik dan Duplik tersebut telah termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan Nomor 87 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H.
- Bukti P-2 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan Nomor 88 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H.
- Bukti P-3 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 653 Tahun 2004, tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H.
- Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 664 Tahun 2004, tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H.
- Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 06 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H.
- Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 189/G/2015/PTUN.SBY.
- Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/B/PT.TUN.SBY.

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1069 seluas ± 6.680 M2.

Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1073 seluas ± 2.105 M2.

Bukti P-10: Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1101 seluas ± 6.320 M2.

Bukti P-11: Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345.

Bukti P-12: Fotokopi Akta Berita Acara Nomor 2 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Noor Alamsjah, S.H., Notaris di Surabaya.

Bukti P-13: Fotokopi Screenshot lokasi obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345 seluas ± 135.848 M2.

Bukti P-14: Fotokopi Foto lokasi obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1101 yang telah dilebur menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan 1345.

Bukti P-15: Fotokopi Surat Pernyataan Hutang No: 200/GMP/VIII/2019 atas nama PT. GRAHA MANDIRI PERSADA.

Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan di persidangan sesuai dengan asli, kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13 dan P-14 sesuai fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CHOLUDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. Graha Mandiri Persada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan pandemi Covid-19. Saat itu saksi bertugas menjaga Graha Mitra Asri, termasuk juga mengontrol tanah-tanah milik Penggugat yaitu SHGB No. 1345/Sambikerep;
- Bahwa alasan saksi ditugaskan untuk mengontrol obyek adalah karena khawatir ada kegiatan pembangunan;

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat, melainkan Saksi hanya mendengar cerita dari Bapak Soeroso bahwa tanah tersebut dijual oleh Bapak Soeroso kepada (ic. Direktur dari Penggugat) ke Bapak Soegondo dan ada masih menunggu pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi berada di dekat tanah SHGB No. 1345, sehingga saksi dapat mengetahui kondisi nyata dari tanah;
- Bahwa tanah tersebut belum dibangun perumahan, tetapi memang ada barang-barang seperti rumah burung milik orang yang merawat sapi di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sempat ditempati dan digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan usaha. Saksi juga menambahkan bahwa ada pihak lain yang menggunakan tanah obyek sebagai kandang sapi dan rumah burung dara, yang mana barang-barang tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa seminggu sebelum saksi memberikan keterangan ini, saksi menyaksikan bahwa tanah obyek masih berupa semak-semak, keadaan tanah masih sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama bekerja dengan Penggugat sebagai satpam, obyek yang diawasi oleh saksi adalah seluas kurang lebih 2000 m² (dua ribu meter persegi). Saksi tidak mengetahui batas-batas pasti atas tanah tersebut, melainkan hanya area yang ditempati kandang sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti kepemilikan tanah obyek;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang dijual Penggugat terhadap Tergugat hanya seluas kurang lebih 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang saksi awasi tersebut;

2. Saksi SUDJONO ;

- Bahwa saksi merupakan mantan konsultan hukum PT. Mahapura Jaya (Penggugat) dari tahun 2002 dan saat ini tidak lagi menjadi konsultan hukum PT. Mahapura Jaya;

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Bapak Soeroso (Direktur dari Penggugat) dari tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. Graha Mandiri Persada (Tergugat);
- Bahwa saat saksi menjadi konsultan hukum dari Penggugat, saksi ikut serta dalam memberikan saran dalam masalah tanah dan oleh karena itu mengetahui akar permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terdiri dari beberapa bidang tanah dan kemudian digabung, tapi ada beberapa hal yang masih bermasalah;
- Bahwa saksi menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat terdapat jual beli tanah yang dituangkan dengan Akta Jual Beli di tahun 2004. Setelah itu saksi menerangkan bahwa pada tahun 2004 melalui Akta Surat Pernyataan Nomor 87 dan 88, Para Pihak saling menyatakan kewajiban dari masing-masing pihak mengenai transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah akta surat pernyataan tersebut dibuat, Pak Soegondo (yang saat itu mewakili PT. Graha Mandiri Persada) dan Pak Soeroso (yang saat itu mewakili PT. Mahapura Jaya) masih terdapat banyak permasalahan atas tanah yang belum selesai (bermasalah). Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk kembali mengakomodir masalah-masalah tersebut dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa dalam Akta Perdamaian tersebut terdapat nilai yang disepakati adalah + Rp. 4.500.000.000,- (kurang lebih empat miliar lima ratus juta rupiah) Namun berdasarkan keterangan Saksi, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan + Rp. 2.000.000.000,- (kurang lebih dua miliar rupiah). Adapun termin pembayaran terakhir senilai Rp. 2.015.750.000,- (dua miliar lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih menunggu pembayaran Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sempat bertemu untuk membahas mengenai pembayaran termin terakhir. Saksi juga pernah disuruh oleh Bapak Soeroso untuk bertemu dengan Tergugat.

Halaman 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu Tergugat menyampaikan akan melakukan pembayaran jika syarat dalam Akta Perdamaian sudah terpenuhi dan terselesaikan, tetapi menurut Tergugat syarat tersebut belum selesai yaitu belum ada balik nama dalam buku desa;

- Bahwa alasan utama Tergugat tidak melakukan pembayaran adalah karena Tergugat meminta agar dilakukan balik nama di buku desa yang mencatat mengenai letter C;
- Bahwa terkait dengan persyaratan agar terjadi balik nama di buku desa sebagai syarat pembayaran tidak diatur dalam Akta Perdamaian;
- Bahwa kondisi tanah tersebut secara fisik masih bermasalah karena masih banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut dimiliki/diklaim oleh pihak lain;
- Bahwa sempat terdapat sengketa dengan pihak lain yang mengaku merupakan pihak yang berhak, baik secara tata usaha negara (TUN) maupun perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut, tetapi kesemuanya telah dimenangkan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah memberikan dokumentasi tertulis mengenai penyelesaian kewajibannya untuk memastikan kondisi tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilaporkan oleh pihak lain di Polda Jatim. Namun polda telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) di tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa SHGB No. 1101 sepengetahuan saksi telah dilebur kedalam SHGB No. 1345;
- Bahwa luas tanah SHGB No. 1101 kurang lebih seluas + 6.300 m2;
- bahwa tanah-tanah yang bermasalah berada di lokasi Penggugat, namun di bawah penguasaan Bapak Soeroso, khususnya tanah yang bermasalah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1390/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Provinsi Jawa Timur untuk menerangkan status tanah



Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Kelurahan Sambikerep,
dengan NIB 10181.

- Bukti T-2 : Fotokopi Foto kondisi faktual tanah dengan nomor SHGB 1345.
Bukti T-3 : Fotokopi Foto kondisi faktual tanah dengan nomor SHGB 1345.
Bukti T-4 : Fotokopi Foto kondisi faktual tanah dengan nomor SHGB 1345.
Bukti T-5 : Fotokopi Foto kondisi faktual tanah dengan nomor SHGB 1345.
Bukti T-6 : Fotokopi Foto kondisi faktual tanah dengan nomor SHGB 1345.
Bukti T-7 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan Nomor 87 tanggal 16 Februari
2004 yang dibuat dihadapan Notaris Anges Ninik Mutiara
Widjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya.

Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah dicocokkan di
persidangan sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah
menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberi keterangan dibawah
sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn;

- Bahwa Ahli menerangkan perikatan antara para pihak dapat lahir dari Undang-Undang maupun Perjanjian. Bahwa syarat keabsahan suatu perikatan yang lahir karena adanya perjanjian adalah mengacu pada Pasal 1320 B.W., yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, objek tertentu, sebab atau kausa yang halal;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam menilai syarat kecakapan apabila subjek hukumnya adalah badan hukum seperti Perseroan Terbatas, maka penilaian kecakapan berbasis pada kewenangan. Maka organ yang mewakili badan hukum adalah organ yang berwenang. Dalam hal ini apabila Perseroan Terbatas, maka Direksi adalah organ yang berwenang memiliki kapasitas melakukan tindakan pengurusan dan mewakili perseroan (Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- Bahwa Ahli menerangkan apabila badan hukum Perseroan Terbatas akan membuat perikatan kepada pihak lain, maka perikatan tersebut



wajib diwakili oleh Direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan dalam bertindak mewakili badan hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili badan hukum pun memiliki batasan waktu tertentu dan tidak berlaku selamanya melainkan mengacu pada masa jabatan tertentu yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang harus dicek terlebih dahulu ke anggaran dasar terakhirnya;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila jabatan dan kewenangan Direksi berakhir namun Direksi tersebut bertindak membuat perikatan atau pemberian kuasa ke pihak lain mewakili Perseroan, maka implikasinya adalah perikatan yang dibuat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kecakapan (Pasal 1320 B.W.). Selain itu, apabila tindakan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar maka dapat dikatakan tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa/sebab yang halal, sehingga implikasi ke perikatan tersebut adalah batal demi hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat anggaran dasar terakhir dan publisitas dalam sistem administrasi hukum umum untuk memastikan dan menjamin apakah perseroan terbatas tersebut diwakili oleh organ yang berwenang;
- Bahwa dalam konsep hukum perdata mengenai perikatan bersyarat, dalam Pasal 1253 jo. 1263 B.W., yang mana terdapat 2 (dua) jenis yaitu dengan syarat tangguh/syarat tunda dan perikatan dengan syarat batal. Suatu perikatan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu syarat tertentu berupa peristiwa yang belum terjadi atau mungkin terjadi. Pasal 1253 B.W. menentukan : suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggungkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu;
- Bahwa Ahli menerangkan pada perikatan bersyarat dengan syarat tangguh/tunda, adanya kewajiban atas perikatan tersebut belum lahir.



Kewajiban dalam perikatan tersebut baru lahir apabila peristiwa/kejadian yang disyaratkan itu sudah terjadi;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 1263 B.W. menyatakan bahwa perikatan dengan syarat tangguh/tunda digantungkan pada peristiwa yang akan datang atau mungkin akan terjadi, misalnya akan dibuat Akta Jual Beli apabila pembayaran telah lunas. Apabila peristiwa tersebut belum terjadi, maka perikatannya belum berakhir, artinya jika A belum melaksanakan kewajibannya maka belum lahir kewajiban B untuk melakukan prestasinya. Apabila terdapat kewajiban untuk melakukan prestasi ditangguhkan pada sesuatu peristiwa atau syarat tertentu, maka kewajiban atau prestasi tersebut belum lahir jika syarat yang diperjanjikan untuk pemenuhan kewajiban tidak terpenuhi sebagaimana diperjanjikan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 1474 B.W. menentukan adanya 2 (dua) kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan secara fisik (feitelijke levering) maupun yuridis (juridische levering). Penjual juga memiliki kewajiban menanggung penikmatan yang tenteram, bebas dari barang yang diperjualbelikan, termasuk di dalamnya hidden defect atau cacat tersembunyi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1491 B.W. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga beli pada waktu dan tempat yang telah disepakati;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyerahan yuridis (juridische levering) bermakna menyerahkan kepemilikan secara formal, dimana terhadap benda-benda atas nama atau benda yang terdaftar, selain ada penyerahan nyata atau fisik maka wajib disertai dengan penyerahan yuridis. Penyerahan yuridis di sini diwajibkan untuk pemenuhan aspek formal. Bahkan dalam Pasal 616 B.W. jo. Pasal 620 B.W., jual beli terhadap benda tidak bergerak, penyerahannya wajib dilakukan dengan akta otentik dan diikuti dengan pendaftaran;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa selain kewajiban melakukan penyerahan yuridis, penjual juga memiliki kewajiban secara hukum untuk

Halaman 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



menyerahkan objek jual beli (feitelijke levering) sebagaimana Pasal 1475 B.W yang menentukan bahwa penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual dari penjual kepada pembeli sehingga objek tersebut berada dalam kekuasaan dan hak milik pembeli. Dalam hal jual beli atas barang terdaftar, selain proses balik nama atau pendaftaran, objek jual beli harus lepas dari penguasaan penjual untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa Ahli menerangkan Dalam ilustrasi, peralihan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli maupun proses pendaftaran atau balik nama kepada pembeli. Namun hal ini tidak serta merta membuat penjual untuk lepas dari kewajiban untuk menanggung objek tersebut sebagaimana Pasal 1491 B.W., yang menentukan bahwa penanggungan penjual kepada pembeli adalah untuk menjamin 2 (dua) hal yaitu agar penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram serta terhadap adanya cacat tersembunyi yang sedemikian rupa. Sekalipun barang tersebut telah diserahkan penjual kepada pembeli secara yuridis, kewajiban penjual tidak menjadi serta merta selesai dengan sendirinya dan lepas kewajiban melainkan tetap memiliki kewajiban untuk penyerahan objek, termasuk kewajiban untuk menanggung penikmatan yang tenteram terhadap objek tersebut kepada pembeli;
- Bahwa bahwa penyerahan yuridis maupun penyerahan secara nyata harus dilakukan keduanya, dalam arti penjual tidak boleh meniadakan kewajiban penyerahan lainnya. Dalam hal adanya Perjanjian jual beli, tujuannya adalah memindahkan hak kepemilikan agar pembeli dapat menikmati objek yang dibelinya sehingga itulah latar belakang harus disertainya penyerahan secara nyata/fisik. Misalnya, walaupun telah terjadi penyerahan secara yuridis atas objek berupa tanah yang dituangkan dalam akta PPAT, penjual secara hukum tetap wajib menjamin pelaksanaan penyerahan fisik. Keduanya bersifat penting dan tidak dapat dipisahkan, bukan bersifat optional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Dalam ilustrasi, apabila objek jual beli berupa bangunan, jual beli telah dituangkan dalam Akta PPAT, sertifikat telah dibalik nama, penjual menganggap telah dilakukan penyerahan bangunan, namun ternyata di dalamnya masih terdapat pihak lain yang tinggal dan menguasai bangunan tersebut, ahli berpendapat bahwa penyerahan secara nyata masih belum terjadi dan belum dilakukan secara sempurna;
- Bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak sesuai kesepakatan dapat membuat adanya perikatan atau perjanjian lain yang mengatur adanya kewajiban lain atas objek yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli. Apabila berdasarkan ilustrasi yang disampaikan, yang mana dalam objek yang dituangkan dalam Akta Jual Beli tersebut kemudian ada gangguan atau perselisihan sengketa dengan pihak ketiga, kemudian para pihak membuat perjanjian lain berkaitan dengan objek tersebut, hal ini sangat dimungkinkan dan tidak melanggar apapun. Merujuk pada Pasal 1851 B.W., tentang perjanjian perdamaian yaitu suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Sehingga apabila ada persoalan-persoalan dalam jual beli kemudian dibuatlah perjanjian tambahan yang mengatur pelaksanaan jual beli dalam Akta Jual Beli sangat diperkenankan;
- Bahwa mengenai cara pembayaran, maka para pihak harus melihat teknis pembayaran yang telah disepakati, misalnya apabila pembayaran digantungkan pada syarat tertentu maka sepanjang syaratnya belum terpenuhi, tentu belum ada kewajiban untuk memenuhi prestasi pembayaran. Apabila demikian, jika objek belum diserahkan atau peristiwa penangguh tersebut belum dilakukan oleh penjual sebagaimana diperjanjikan, maka kewajiban pembayaran dari pembeli belum lahir dan kewajiban pembayaran lahir jika ada pemenuhan prestasi dari penjual;

Halaman 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan dalam konsep hukum perdata juga berbicara mengenai itikad baik yang erat kaitannya dengan kejujuran. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara eksplisit menyebutkan bahwa itikad baik sebagai bentuk kehati-hatian. Begitu pula Pasal 1338 ayat (3) B.W. menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik sehingga apabila kewajiban Penjual seharusnya adalah menyerahkan barang, sedangkan Penjual belum melaksanakannya, maka penjual dapat dikatakan sebagai penjual tidak beritikad baik;
- Bahwa wanprestasi pada prinsipnya adalah cedera janji atau ingkar janji yang wujudnya dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian itu. Seseorang dikatakan dalam keadaan wanprestasi apabila lewatnya tenggang waktu berprestasi (Pasal 1238 B.W. jo. Pasal 1243 B.W.). Kalau dalam suatu perjanjian telah menetapkan waktu pelaksanaan prestasi, maka dengan lewatnya tenggang waktu tersebut, debitur serta merta dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Ini merupakan bentuk perikatan dengan ketetapan waktu. Atau jika suatu perjanjian tidak menentukan saat kapan pelaksanaan prestasi, maka kreditur dapat memberikan peringatan, teguran, atau somasi untuk meminta debitur melakukan pemenuhan prestasi;
- Bahwa dalam perjanjian yang timbal balik, wajib diperhatikan siapa yang berkewajiban atau berprestasi terlebih dahulu, yang mana hal ini mengacu pada kontrak. Apabila dalam perjanjian menentukan penjual wajib melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, maka pembeli belum berkewajiban untuk melakukan pembayaran sampai penjual melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam mendalilkan wanprestasi dalam perjanjian timbal balik, maka penting menilai siapa yang wajib berprestasi terlebih dahulu dengan melihat perjanjiannya. Hal ini menjadi

Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



esensial dalam beban pembuktian atau menentukan siapa yang wajib membuktikan adanya wanprestasi, yang mana beban pembuktian terletak pada penggugat untuk membuktikan. Apabila penggugat mendalilkan dirinya telah memenuhi prestasi sehingga menuntut pemenuhan prestasi dari pembeli, maka beban pembuktian terletak pada yang mendalilkan (Pasal 1865 B.W. jo. Pasal 163 HIR). Penggugat wajib membuktikan bahwa prestasinya telah terpenuhi secara sempurna terlebih dahulu;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila terdapat wanprestasi maka pihak yang memiliki hak (kreditur) dan dirugikan berhak meminta ganti kerugian berupa biaya, kerugian, dan bunga (Pasal 1246 B.W.). Para pihak juga dapat menentukan sendiri besaran ganti ruginya dalam perjanjian akibat adanya wanprestasi (Pasal 1249 B.W.). Kerugian yang dapat dituntut berupa ganti rugi yang terjadi secara nyata yang mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu, itu yang disebut sebagai kerugian materiil;
- Bahwa Ganti kerugian dapat berupa ganti rugi materiil dan gugatan immateriil. Ganti rugi materiil pada hakikatnya mengacu pada berkurangnya harta kekayaan akibat tidak terlaksananya suatu prestasi, sedangkan kerugian immateriil yang tidak menilai dari berkurangnya harta, tetapi berkaitan dengan kehormatan, nama baik, dan kedudukan dari pihak yang dirugikan. Kerugian materiil bersifat objektif, sedangkan kerugian materiil cenderung tergantung pada subjektivitas dan hakim harus mempertimbangkan dengan kedudukan para pihak maupun keadaan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan berbagai yurisprudensi menentukan ganti kerugian yang dituntut pihak kreditur wajib diuraikan atau dirincikan dalam surat gugatan secara jelas, antara lain Putusan Nomor : 1057 K tahun 1976, yang mana memuat kaidah hukum bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Implikasi dari ganti rugi yang tidak diperinci adalah kerugian yang didalilkan menjadi tidak jelas kerugiannya,

Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



sehingga gugatan menjadi kabur, dan akhirnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. Namun jika kerugian yang didalilkan dalam gugatan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka gugatan akan ditolak;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sita jaminan merupakan sita harta benda milik Tergugat guna menjamin pelaksanaan putusan, tujuannya menjamin objek sengketa atau meletakkan objek sengketa dalam status quo. Salah satu prinsip sita adalah prinsip spesialisitas, yaitu objek yang diajukan permohonan sita harus jelas dan terperinci, baik objeknya sendiri maupun batasnya. Apabila berkaitan dengan sita terhadap benda tidak bergerak atau tanah, Pasal 198 HIR jo. Pasal 199 HIR mewajibkan adanya pendaftaran dan pengumuman/publisitas, demikian pula dipertegas dalam SEMA No. 5 tahun 1975 yang mengatur pedoman adanya syarat publisitas agar mengikat pada pihak ketiga;
- Bahwa apabila dalil kepemilikan tidak jelas sehingga objek yang diajukan sita jaminan menjadi tidak jelas dan kabur, misalnya objeknya tidak jelas, objeknya tidak ada, objek didalilkan milik Penggugat tetapi sudah dialihkan kepada Tergugat, maka tidak memenuhi prinsip sita sehingga permohonan sita jaminan tidak bisa dikabulkan;
- Bahwa bentuk perjanjian dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 B.W. dan Pasal 1870 B.W. menerangkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan alat bukti lain untuk menunjang nilai pembuktiannya. Secara teoritis, akta otentik memiliki pembuktian sempurna yang meliputi kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil, maupun materiil sehingga harus dianggap benar sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memutuskan sebaliknya;
- Bahwa akta bawah tangan juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dipersangkakan oleh para pihak. Namun bilamana terdapat sangkalan, maka akta bawah tangan tersebut memerlukan adanya pendukung berupa alat bukti lain;

Halaman 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik sehingga apabila dalam suatu perjanjian telah menentukan suatu hal tertentu, misalnya telah ada kesepakatan harga, maka harga tersebut mengikat para pihak. Penyesuaian harga hanya tergantung ditentukan atau tidaknya dalam perjanjian atau kesepakatan;
- Bahwa dalam dalam perjanjian, terkadang para pihak sepakat menentukan adanya hardship clause yang mengatur dan mengantisipasi adanya peristiwa tak terduga yang membuat pelaksanaan perjanjian secara fundamental menjadi sangat terpengaruh. Adanya hardship clause umumnya berimplikasi pada adanya renegotiasi para pihak tanpa harus membatalkan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan dan oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dari penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat membeli tanah milik Penggugat yaitu SHGB No. 1345 dengan luas 135.848 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 653 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, dengan kronologi riwayat tanah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1997 berupa sertifikat induk dengan luas 198.278 M2 yaitu penggabungan dari sertifikat : HGB No. 1100, HGB No. 1101, HGB No. 1102, HGB No. 1103, HGB No. 1104, HGB No. 1105, HGB

Halaman 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



No. 1097, HGB No. 1342, HGB No. 1343, HGB No. 1344;

- b.** Bahwa kemudian sertifikat tersebut dipecah lagi dan berubah mengecil menjadi luas 146.549 M2;
- c.** Bahwa kemudian dipecah lagi dan berubah menjadi seluas 135.848 M2 yang obyeknya telah tercantum dalam sertifikat HGB No. 1345 yang telah dibuat Akta Jual Beli sesuai dengan Pernyataan diatas;
- d.** Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang masih bermasalah dengan pihak-pihak disekitar yang telah mengganggu adalah tanah dengan sertifikat HGB No. 1101 dengan luas 6.320 M2;

Dengan demikian meskipun masih terjadi sengketa pada Sertipikat HGB No. 1101, namun Sertipikat HGB No. 1101 telah digabung dan menjadi Sertipikat HGB No. 1345 atas nama PT. Graha Mandiri Persada;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat membeli lagi tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat HGB No. 1078 dengan luas 8.963 M2 yang terletak di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 664 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, Bahwa pada awalnya tanah tersebut berupa sertifikat induk, dengan luas 173.776 M2 yaitu penggabungan dari beberapa sertifikat : HGB No. 1060, HGB No. 1061, HGB No. 1065, HGB No. 1066, HGB No. 1069, HGB No. 1070, HGB No.1.071, HGB No. 1072, HGB No. 1073, HGB No. 1.074, HGB No. 1075, HGB No. 1076;

Menimbang bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan pelunasan jual beli obyek tanah yang telah dibeli oleh Tergugat, khususnya tanah-tanah yang tercantum dalam :

- a.** SHGB No: 1073, seluas 2.105 M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 664/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya) ;
- b.** SHGB No: 1069, seluas 6.680 M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 664/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya);
- c.** SHGB No: 1101, seluas 6.320 M2 (Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 653/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja,

Halaman 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Notaris di Surabaya) dan saat ini telah dilakukan penggabungan sehingga terbit SHGB No. 1345 atas nama PT. Graha Mandiri Persada;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perdamaian No. 06 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo. Bahwa Akta Perdamaian tersebut dibuat antara Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu penyelesaian pelunasan sisa jual beli obyek tanah tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat harus menyelesaikan permasalahan eksekusi tanah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap yaitu SHBG No: 1069 seluas 6.800 M2 dan SHGB No: 1073 seluas 2.105 M2. Dan penyelesaian permasalahan tanah milik Penggugat yang bermasalah secara fisik namun untuk dokumen tanah tersebut tidak terjadi masalah dan masih terbayar sebagian oleh Tergugat yaitu SHGB No: 1101 seluas 6.320 M2;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk sisa total luas tanah yang akan diselesaikan adalah seluas 15.105 M2 dengan kewajiban pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp. 4.531.500.000 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Bahwa Tergugat telah membayar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan pada saat selesai proses tanda tangan Akta tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek dari Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Veteran Surabaya Nomor: CK 060596, tertanggal 17 Februari 2016. Bahwa pembayaran tersebut diperuntukan untuk pengurusan Eksekusi tanah yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang bermasalah di lapangan;
- d. Bahwa untuk pembayaran berikutnya adalah sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat-surat tanah maupun sertipikat telah diurus dan/atau dibalik nama ke Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat beserta Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;
- e. Bahwa untuk sisa pembayaran Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan serah terima sertipikat-sertipikat dimaksud termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, didasari Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat total sebesar Rp. 2.515.750.000 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari harga total jual beli obyek senilai Rp. 4.531.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu sisa pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa pihak Tergugat mengakui adanya sisa pembayaran dan/atau kurang bayar pelunasan sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Surat dari Tergugat dengan Nomor : 200/GMP/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 dan hal tersebut sesuai dengan Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo. Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban yang ada didalam Akta tersebut, namun sebaliknya Tergugat belum melaksanakan kewajiban dan lalai untuk melakukan sisa pembayaran jual beli obyek tanah tersebut, maka melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Mohon untuk Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi.

Menimbang bahwa atas gugatan aquo, pihak tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN POKOK DAN OBJEK SENGKETA SECARA KONKRET

Menimbang bahwa pemberian kuasa terhadap advokat (*ic.kuasa hukum*) harus dilakukan secara khusus dan hanya mengenai suatu kepentingan tertentu. Dalam kaitannya dengan gugatan a quo, Penggugat dalam Surat Kuasa nya

Halaman 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2026 secara eksplisit hanya memberikan kuasa untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus Penggugat

Untuk mewakili dalam arti seluas-luasnya dalam perkara:

MEWAKILI PEMBERI KUASA SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI ANTARA PT. MAHAPURA JAYA SEBAGAI PENGUGAT MELAWAN PT. GRAHA MANDIRI PERSADA SELAKU TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Menimbang bahwa apabila mencermati gugatan *a quo*, Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan yang berlaku, oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

EKSEPSI PENGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON KARENA TIDAK ADA DIREKSI YANG SAH MEWAKILI PERSEROAN

Menimbang bahwa pada bagian identitas para pihak dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan PT. MAHAPURA JAYA diwakili oleh Sdr. SOEROSO MANGUN SOEBROTO selaku Direktur PT. MAHAPURA JAYA, dengan dasar Akta Pendirian Perusahaan No. 175 tanggal 25 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Kohar, S.H., Notaris di Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) UU Perseroan Terbatas, jangka waktu pengangkatan anggota direksi wajib diatur dalam anggaran dasar perseroan dan tidak boleh ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Anggota direksi yang masa jabatannya telah berakhir secara hukum tidak berwenang lagi untuk mewakili perseroan, kecuali dilakukan perpanjangan masa jabatan dan/atau pengangkatan kembali yang dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Hal ini juga telah tercantum secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas:

" Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya TIDAK DENGAN SENDIRINYA MENERUSKAN JABATANNYA SEMULA, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan TIDAK BERHAK lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. "

Menimbang bahwa Akta Pendirian No. 175 tanggal 25 Oktober 1985 yang didalilkan Penggugat sebagai dasar kewenangan Sdr. SOEROSO MANGUN SOEBROTO untuk bertindak sebagai Direktur PT. MAHAPURA JAYA adalah akta yang dibuat lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu, dimana berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan praktik korporasi yang lazim, masa jabatan direksi yang ditetapkan pada akta pendirian tersebut sudah jelas berakhir dan tidak mungkin masih berlaku sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 02 Februari 2026;

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* sampai dengan Jawaban Gugatan ini diajukan oleh Tergugat, Penggugat TETAP TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KEBERADAAN AKTA ATAU ANGGARAN DASAR TERBARU YANG MENEGASKAN KEDUDUKAN SDR. SOEROSO MANGUN SOEBROTO SEBAGAI DIREKTUR YANG BERHAK MEWAKILI PERSEROAN (ic. PT. Mahapura Jaya sebagai Penggugat) dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang bahwa secara yuridis, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas merupakan bentuk *error in persona*, khususnya berupa diskualifikasi *in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN KONKRET MENGENAI
OBJEK JUAL BELI YANG MENJADI POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Penggugat. Keberadaan tanah dalam Gugatan Penggugat menjadi unsur esensial untuk menentukan dasar, besaran, hingga status dari pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat. Namun, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tanah yang menurut Penggugat telah diselesaikan dan menimbulkan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa pada posita Gugatan Penggugat pada angka 3, angka 5, angka 6, angka 9, dan angka 28 (*vide*. Gugatan halaman 2 s/d. 9), Penggugat mendalilkan adanya jual beli atas berbagai bidang tanah dengan rincian yang tidak konsisten, tidak runtut, dan saling bertentangan satu sama lain, antara lain:

- a. Pada posita angka 3, didalilkan adanya jual beli atas 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah seluas 41.642 m² berdasarkan Akta Surat Pernyataan No. 88 tanggal 16 Februari 2004. Pada posita ini Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas tanah yang diperjualbelikan dalam Akta Surat Pernyataan tersebut;
- b. Pada posita angka 4, didalilkan adanya jual beli atas tanah seluas 135.848 m² yang tercantum dalam SHGB No. 1345 berdasarkan Akta Jual Beli No. 653 Tahun 2004;
- c. Pada posita angka 5, didalilkan adanya jual beli atas tanah seluas 8.963 m² yang tercantum dalam SHGB No. 1078 berdasarkan Akta Jual Beli No. 664 Tahun 2004;
- d. Pada posita angka 9 poin 2, didalilkan adanya kesepakatan pelunasan atas sisa total luas tanah 15.105 m² dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 4.531.500.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada posita angka 28, didalilkan permohonan sita jaminan atas SHGB No. 1101 atas nama PT. Mahapura Jaya seluas 6.320 m²,

Halaman 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



yang notabene adalah objek tanah yang menurut dalil Penggugat sendiri masih bermasalah secara fisik dengan pihak-pihak di sekitar (*vide. posita* angka 4 huruf d) tetapi atas tanah tersebut sudah dibalik nama menjadi milik PT. Graha Mandiri Persada;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, sama sekali tidak jelas dan tidak konkret bidang tanah mana yang sesungguhnya menjadi objek perselisihan dalam gugatan *a quo*, apakah seluruh 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah seluas 41.642 m², ataukah hanya tanah-tanah yang tercantum dalam SHGB No. 1345 dan SHGB No. 1078, ataukah hanya tanah seluas 15.105 m² sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian No. 06 tanggal 17 Februari 2016, ataukah hanya SHGB No. 1101 seluas 6.320 m². Bahwa selain ketidakjelasan pemegang hak atas tanah atas SHGB No. 1101, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara jelas dan pasti identitas tanah SHGB No. 1069 utamanya luas dari tanah tersebut.

Menimbang bahwa pada posita angka 6 huruf b dijelaskan Penggugat bahwa luas tanah SHGB No. 1069 adalah seluas 6.680 m². Sedangkan dalam Posita angka 9 poin 1, luas tanah SHGB No. 1069 berubah menjadi seluas 6.800 m². Perbedaan besaran luas tanah yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan penulisan (*clerical error*) melainkan kesalahan material yang berkaitan dengan keterangan objek perkara yang sedang disengketakan. Kesalahan penulisan luas tanah menjadikan objek gugatan menjadi tidak jelas karena tidak dapat diketahui identitas tanah yang sebenarnya menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG TANAH SHGB NO. 1101 SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH BERMASALAH SECARA FISIK DAN BELUM DISELESAIKAN OLEH PENGUGAT

Menimbang bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 13, angka 19, angka 20, dan angka 21 (*vide. gugatan* halaman 5 s/d. 7) yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Akta Perdamaian No. 06 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sidoarjo (untuk selanjutnya disebut **Akta Perdamaian**) sehingga Tergugat berkewajiban untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp. 2.015.750.000;

Menimbang bahwa apabila dicermati secara saksama, Pasal 3 ayat (1) Akta Perdamaian mengatur secara jelas bahwa terdapat beberapa kewajiban/prestasi yang juga wajib untuk dipenuhi Penggugat sebelum dapat menuntut haknya, yaitu:

- a. menyelesaikan eksekusi tanah dan permasalahan fisik terhadap tanah-tanah;
- b. pengurusan pengalihan / balik nama atas tanah, baik yang masih berupa petok maupun sertipikat menjadi atas nama PT. Graha Mandiri Persada (ic. Tergugat);
- c. Penyerahan penetapan eksekusi dan berita acara eksekusi tanah-tanah bermasalah; dan
- d. serah terima sertipikat, termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibaliknama atas nama PT. Graha Mandiri Persada (ic. Tergugat);

yang berdasarkan Pasal 4 Akta Perdamaian seharusnya diselesaikan Penggugat pada akhir mulai Mei 2016. Pada Akta Perdamaian tersebut salah satu kewajiban utama Penggugat adalah untuk menyelesaikan eksekusi tanah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap (yaitu SHGB No. 1069 seluas 6.800 m² dan SHGB No. 1073 seluas 2.105 m²), serta menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat yang bermasalah secara fisik, yaitu SHGB No. 1101 seluas 6.320 m²;

Menimbang bahwa secara yuridis, kewajiban penjual untuk menyerahkan objek jual beli tanah sejatinya tidak hanya terbatas pada penyerahan secara yuridis administratif (*juridische levering*) saja, namun juga harus mencakup penyerahan secara fisik (*feitelijke levering*). Adapun untuk benda tidak bergerak seperti tanah, penyerahan yuridis (*juridische levering*) dilakukan melalui pembuatan akta dan pendaftaran di Kantor Pertanahan, sedangkan penyerahan fisik (*feitelijke levering*) dilakukan melalui penyerahan penguasaan secara nyata atas tanah tersebut kepada pembeli, sehingga pembeli dapat menguasai dan menggunakannya secara aman dan tenteram. Oleh karena itu suatu jual beli

Halaman 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah baru dapat dikatakan sempurna apabila kedua bentuk penyerahan tersebut telah dilaksanakan oleh penjual;

Menimbang bahwa konstruksi hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1474 jo. Pasal 1491 KUH Perdata, yang menentukan dua kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (*vrijwaring*). Adapun kewajiban penanggungan tersebut menjamin dua hal, yaitu penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, dan terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atas barang tersebut. Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwasanya penjual berkewajiban memastikan pembeli dapat menguasai objek jual beli secara aman dan tanpa gangguan dari pihak mana pun.

TENTANG SERTIPIKAT-SERTIPIKAT TANAH OBJEK JUAL BELI YANG SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM DISERAHKAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Akta Perdamaian, Penggugat memiliki kewajiban kontraktual yang sangat jelas untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi atas tanah SHGB No. 1069 seluas 6.800 M2 (*quad non*) dan SHGB No. 1073 seluas 2.105 M2 yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa fakta hukum yang sebenar-benarnya, Penggugat sampai dengan saat ini BELUM menyerahkan sertifikat-sertifikat objek jual beli, khususnya SHGB No. 1078 (yang merupakan penggabungan/turunan dari sertifikat induk, termasuk SHGB No. 1069 dan SHGB No. 1073), kepada Tergugat. Bahwa selain itu, Pasal 3 ayat (3) Akta Perdamaian mengatur secara jelas bahwa pembayaran berikutnya sebesar Rp. 2.015.750.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) baru akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat-surat tanah maupun sertifikat telah diurus dan/atau dibalik nama ke Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat beserta Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi;

Menimbang bahwa demikian pula Pasal 3 ayat (5) Akta Perdamaian mengatur bahwa sisa pembayaran sebesar Rp. 2.015.750.000,- akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan serah terima

Halaman 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat-sertipikat dimaksud termasuk bukti catatan buku desa yang telah dibalik nama ke Tergugat;

Menimbang bahwa sampai dengan Jawaban Tergugat ini disampaikan, Penggugat belum memenuhi kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam angka 42 huruf a sampai dengan d yang notabene menjadi prasyarat pelaksanaan pembayaran dari sisi Tergugat. Selama syarat-syarat di atas BELUM terpenuhi seluruhnya oleh Penggugat, maka secara hukum kewajiban pembayaran sisa harga jual beli oleh Tergugat BELUM JATUH TEMPO dan karenanya Tergugat TIDAK DAPAT DIKATAKAN MELAKUKAN WANPRESTASI kepada penggugat.

Menimbang bahwa atas silang pendapat dari pihak penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; eksepsi yang diajukan tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk pada pokok perkara karena tentang surat kuasa dapat dibuktikan secara formal disidang dan gugatan kabur itu nantinya bergantung kepada pembuktian secara formil, tetapi yang jelas dalam perkara aquo, pihak penggugat dalam petitumnya minta pengesahan dalam Akta Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat total sebesar Rp. 2.515.750.000 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari harga total jual beli obyek senilai Rp. 4.531.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu sisa pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi aquo dari tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa dalam pokok perkara pengggugat yang pada intinya minta tergugat menyelesaikan sisa yang belum membayar seluruhnya dari Akta

Halaman 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian No.06, tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, S.H. Notaris di Sidoarjo, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat total sebesar Rp. 2.515.750.000 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari harga total jual beli obyek senilai Rp. 4.531.500.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu sisa pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.015.750.000 (Dua Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam perjanjian di akta perdamaian No.6 tanggal 17 pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris G. Mochtar Rudy, SH dan dalam petuturnya penggugat juga Mohon untuk Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli No. 664 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Notaris di Surabaya, maka menurut Majelis Hakim karena permasalahan aquo juga ada kaitannya dengan Akta Notaris dari G. Mochtar Rudy, SH.dan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH., dengan pertimbangan agar dapat lebih jelas dan terangnya perkara ini, maka seharusnya para Notaris aquo ditarik menjadi para pihak, baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat.

Menimbang bahwa dengan demikian pada gugatan penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kurang pihak, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan aquo tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada pihak penggugat.

Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima, maka eksepsi dari tergugat tidak tolak.

Mengingat akan ketentuan KUHPerdara dan HIR dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2026** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Irlina, SH., M.H.** dan **Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.**, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Nur'aini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, SH., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00	
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,00	
- Meterai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
Jumlah		<u>Rp. 230.000,00</u>	+

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)